



દાખલ તારીખ :- ૦૬-૦૨-૨૦૨૬
નોંધ્યા તારીખ :- ૦૬-૦૨-૨૦૨૬
ફેસલ તારીખ :- ૨૮-૦૪-૨૦૨૬
સમયગાળો :- વર્ષ - માસ - દિવસ

અમદાવાદ(ગ્રામ્ય)ના મહે. પ્રીન્સીપાલ ડીસ્ટ્રીક્ટ જજ સાહેબશ્રીની
કોર્ટમાં, મુ.નવરંગપુરા, અમદાવાદ

દીવાની પરચૂરણ અરજી નં.૩૪-૨૦૨૬

અરજદાર : આશીતાબેન હેમંતકુમાર શાહ
રહે.૩, પાયલપાર્ક સોસાયટી, સૈજપુર બોધા,
નરોડા, અમદાવાદ

વિરુદ્ધ

સામાવાળા : ભાનુભાઈ જાદવભાઈ સાંઘાણી
રહે.૧, સામથ્ય બંગલો, વૃંદાવન બંગલો સામે,
થલતેજ, અમદાવાદ

બાબત : સીવીલ પ્રોસીજર કોડની કલમ - ૨૪ અને કલમ-૧૫૧
મુજબ સીવીલ પરચૂરણ અરજી નં.૧૪૫-૨૦૧૬
છટ્ટા સીનીયર સીવીલ કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાની અરજી.

.....
અરજદાર તરફે વિધવાન વકીલ શ્રી બી. પી. ભાવસાર
સામાવાળા તરફે -
.....

: આંક-૧ નીચે હુકમ :

૧. અરજદાર તરફે હાલની અરજી સી.પી.સી. કલમ-૨૪ અને
કલમ-૧૫૧ મુજબ સીવીલ પરચૂરણ અરજી નં.૧૪૫-૨૦૧૬ જે ત્રીજા

એડી. સીનીયર સીવીલ જજશ્રીની કોર્ટમાં પેન્ડીંગ છે તે સ્પે.દી.મુ. નં.૩૦૯-૨૦૧૧ જે છટ્ટા એડી. સીનીયર સીવીલ કોર્ટમાં પેન્ડીંગ છે તે કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી આપવાનો હુકમ કરવા માટેની દાદ માંગેલ છે અને અરજદારે આ અરજી સાથે આંક-૩ ના લીસ્ટથી દસ્તાવેજી પુરાવાઓ રજૂ રાખેલા છે.

૨. અરજદાર તરફે અરજી દાખલ થયા બાદ સામાવાળાઓને નોટીસ કરતાં તેઓ જાતે કે તેમના વકીલશ્રી મારફતે હાજર થયેલા નથી.

૩. અરજદાર તરફે વિ.વ.શ્રી બી.પી.ભાવસારની દલીલો સાંભળી. સામાવાળા તરફે કોઈ હાજર નથી.

૪. અરજદારની અરજી તથા સાથે રજૂ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા તેમજ પક્ષકારોની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લેતાં વાદીએ સ્પે.દી.મુ. નં.૩૦૯-૨૦૧૧ તકરારી મીલકતનો વેચાણ દસ્તાવેજ રદ કરવા માટે દાખલ કરેલ છે. સદર દાવાની ન્યાયિક કાર્યવાહીમાં થયેલ હુકમના આધારે અરજદારે સી.એમ.એ.૧૪૫-૨૦૧૬ દાખલ કરેલી છે. જે હાલ ત્રીજા એડી.સીનીયર સીવીલ કોર્ટમાં પેન્ડીંગ છે. આ અગાઉ પણ સદર અરજી સ્પે.દી.મુ. નં.૩૦૯-૨૦૧૧ થી અલગ થઈ જતા અરજદાર દ્વારા સી.એમ.એ.નં.૯૯-૨૦૨૧ દાખલ કરેલ હતી જે અત્રેની કોર્ટ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ હતી. ત્યારબાદ હાલ પણ સી.એમ.એ.૧૪૫-૨૦૧૬ ફરીથી સ્પે.દી.મુ.નં.૩૦૯-૨૦૧૧ થી અલગ થઈ જતા અરજદારે હાલની અરજી દાખલ કરેલ છે. સદર સી.એમ.એ.૧૪૫-૨૦૧૬ જે ત્રીજા એડી.સીનીયર સીવીલ કોર્ટમાં પેન્ડીંગ છે તેની સુનાવણી વખતે સ્પે.દી.મુ.નં.૩૦૯-૨૦૧૧ ના રેકર્ડની જરૂર પડે તેમ હોય અને જે હાલમાં છટ્ટા એડી.સીનીયર સીવીલ કોર્ટમાં પેન્ડીંગ છે. સદર બંને લીટીગેશનની ન્યાયિક કાર્યવાહી એક જ અદાલતમાં ચલાવવામાં આવશે તો સામાવાળાને કોઈ નુકશાન થાય તેમ જણાતું નથી અને તેથી અરજદારની હાલની અરજી મંજૂર કરવી યોગ્ય અને ન્યાયી જણાતું હોય, ન્યાયના હિતમાં નીચે મુજબનો હુકમ ફરમાવવામાં આવે છે.

હુ ક મ

અરજદારની અરજી મંજૂર કરવામાં આવે છે.

સી.એમ.એ. નં.૧૪૫-૨૦૧૬ ને ત્રીજા એડી.સીનીયર સીવીલ કોર્ટ,અમદાવાદ(રુરલ)માંથી છટ્ટા એડી.સીનીયર સીવીલ કોર્ટ, અમદાવાદ (રુરલ) માં ટ્રાન્સફર કરવાનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

સંબંધિત કોર્ટ અને શાખાઓને જરૂરી યાદી કરવી.

હુકમ આજ તા.૨૮ માહે એપ્રિલ સને ૨૦૨૬ ના રોજ ખુદી અદાલતમાં વાંચી સંભળાવી જાહેર કર્યો.

અમદાવાદ
તા.૨૮-૦૪-૨૦૨૬

(કમલ એમ. સોજીત્રા)
પ્રીન્સીપાલ ડીસ્ટ્રીક્ટ જજ
અમદાવાદ(ગ્રામ્ય) નવરંગપુરા
[Code : GJ01494]